

종자의 회수 절차

1. 목 적

종자산업법 시행규칙 제23조의7에 따라 무병화인증이 취소되어 회수하여야 할 종자를 신속하고 체계적으로 회수하기 위하여 필요한 업무처리 절차와 기준 등을 정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

가. 회수

"회수"라 함은 인증종자업자가 해당 종자가 더 이상 유통·판매 및 사용되지 않도록 거두어들이는 것을 말한다.

나. 회수계획량

"회수계획량"이라 함은 회수명령을 받은 인증종자업자가 당해 종자의 유통경로, 유통량 등을 고려하여 조사·산출한 회수량을 말한다.

3. 회수절차

가. 회수명령

국립종자원장은 해당 인증종자업자가 신속히 회수를 개시하도록 종자업자에게 공문서로 회수명령을 시행한다.

나. 회수개시

회수개시 시기는 해당 인증종자업자가 국립종자원으로부터 회수명령을 최초로 통보 받은 때부터 개시된다.

다. 회수 종자 폐기

회수한 종자를 폐기해야 하는 경우 회수 명령을 받은 인증종자업자는 폐기물 처리업소에 위탁하거나, 파쇄 등으로 폐기하고 증거자료(폐기 사진 등)를 해당 국립종자원장에게 제출하여야 한다.

라. 이의신청

- 1) 회수 명령을 받은 인증종자업자는 회수 명령이 부당하다고 판단되면 이의를 제기할 수 있다.
- 2) 이의신청을 하고자 하는 경우에는 별지 제5호서식에 따라 회수 명령에 따른 이의신청 사유와 관계 증빙자료 등을 첨부하여 국립종자원장에게 제출하여야 한다.